Mã số: LS.DS/TN-25/240

----------*----------

Ngày 6/10/X bà Diệp đến văn phòng luật sư gặp anh (chị) trình bày:

Căn hộ số 13 tầng 1 nhà chung cư Đ, phường X, quận T, TP.H có nguồn gốc là của vợ chồng ông Mạnh, bà Huế (ông bà cùng chết ngày 20/12/1996) để lại cho 2 con trai là ông Hoàng Lương và ông Hoàng Long.

Ngày 12/1/1998, ông Lương ký hợp đồng cho bà Diệp thuê nhà 13 chung cư Đ, phường X, quận T, TP. H với giá thuê là 2.400.000đồng/1 tháng, thời hạn thuê là 3 tháng. Theo bà Diệp, sau khi hết thời hạn 3 tháng thuê, bà Diệp và ông Lương đã thỏa thuận mua bán căn nhà trên với giá 400 triệu đồng. Bà Diệp giao tiền xong làm 2 đợt, đợt 1: Ngày 29/6/1998 và đợt 2: Ngày 12/8/1998. Hai bên có lập giấy nhượng nhà vào ngày 12/8/1998 do bà Diệp viết, ông Lương ký. Hợp đồng không có người làm chứng và không qua công chứng, chứng thực. Bà Diệp cùng chồng ở căn nhà này từ năm 1998 đến tháng 12 năm 2003, do điều kiện công việc và việc sinh con nhỏ nên bà Diệp đã dọn sang nhà bố mẹ bà ở quận 1, TP.H ở. Tháng 1/X-2, ông Lương qua gặp bà mượn chìa khóa để con ông Long là anh Hải về ở nhờ mấy tháng ôn thi Đại học. Ông Lương hứa sẽ cùng bà Diệp làm các thủ tục sang tên căn nhà theo thoả thuận hợp đồng. Từ tháng 4 năm X-1 cho đến nay, sau rất nhiều lần đề nghị ông Lương thực hiện các thỏa thuận cam kết trong hợp đồng nhưng ông Lương không thực hiện, đồng thời cũng không trả lại nhà cho vợ chồng bà. Vì vậy, bà Diệp muốn nhờ anh (chị) giúp bà khởi kiện ông Lương yêu cầu trả lại nhà số 13 chung cư Đ, phường X, quận T, TP. H cho bà, đề nghị Tòa án công nhận hợp đồng mua bán nhà xác lập giữa bà và ông Lương ngày 12/8/1998. Nếu ông Lương không trả nhà thì trả lại cho bà số tiền tương đương trị giá nhà tại thời điểm xét xử sơ thẩm.

Về việc xác định quan hệ pháp luật tranh chấp:

Có ý kiến cho rằng đây là quan hệ pháp luật về "*Tranh chấp hợp đồng thuê nhà"*;

Ý kiến khác lại cho rằng đây là quan hệ pháp luật về "*Tranh chấp quyền sở hữu nhà*";

Có ý kiến cho rằng đây là quan hệ "*Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà*."

Câu hỏi 1*: *(1 điểm)

Quan điểm của anh (chị) về việc xác định quan hệ pháp luật tranh chấp trong vụ án?

Câu hỏi 2: (1 điểm)

Anh (chị) cần trao đổi với bà Diệp những vấn đề gì trước khi khởi kiện?

Tình tiết bổ sung

Bà Diệp xuất trình các tài liệu chứng cứ gồm: Hợp đồng thuê nhà lập ngày 12/1/1998; 02 biên nhận tiền mua nhà lần 1 ngày 29/6/1998 và lần 2 ngày 12/8/1998 có chữ ký của ông Lương.

Câu hỏi 3: (1 điểm)

Anh (chị) hãy giúp bà Diệp soạn thảo đơn khởi kiện và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện.

Tình tiết bổ sung

Sau khi nhận được thông báo thụ lý vụ án. Phía ông Lương xác định cho bà Diệp thuê căn hộ số 13 chung cư Đ, phường X, quận T, TP. H với giá 2.400.000 đồng/1 tháng, thời hạn thuê không xác định, bà Diệp được quyền ở cho đến khi nào ông có nhu cầu lấy lại nhà thì bà Diệp phải trả lại nhà, lúc thuê có làm giấy tay nhưng đã thất lạc. Năm 2003, bà Diệp dọn đi chỗ khác. Ông đã lấy lại nhà và ở từ đó cho đến nay. Hợp đồng thuê nhà giữa 2 bên đã chấm dứt, bà Diệp đã trả đủ tiền thuê nhà theo thỏa thuận, ông Lương cũng đã nhận lại nhà. Vì vậy, gia đình ông Lương không đồng ý yêu cầu của bà Diệp. Ông Lương khẳng định không có việc mua bán chuyển nhượng nhà giữa bà Diệp và ông. Chữ ký trong giấy nhượng nhà do bà Diệp xuất trình không phải là chữ ký của ông. Tuy nhiên, ông Lương không đề nghị Tòa án tiến hành trưng cầu giám định chữ ký trong giấy nhượng nhà.

Tháng 4/2004, sau khi anh Hải trả nhà để vào ký túc xá Đại học X ở, ông Lương đã đầu tư sửa lại tầng 1 nhà này để làm quán cafe, bà Diệp biết nhưng không phản đối. Ông Lương cho rằng nếu có việc chuyển nhượng thì chắc chắn bà Diệp đã có ý kiến phản đối. Giấy tờ nhà hiện